



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número: DI-2026-70-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Junio de 2026

Referencia: Conc. 2110 | Disposición SCE Prosum [aprueba]

VISTO:

El expediente EX-2026-2026-51349746- -APN-DR#CNDC, caratulado "PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. Y SAN BENITO UPSTREAM S.A.U S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2110).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 26 de junio de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 22 de mayo de 2026 cuando la ANC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control conjunto sobre la concesión de explotación del área hidrocarburífera "Manantiales Behr", la concesión de transporte de hidrocarburos sobre los oleoductos "El Trébol- Caleta Córdova"; "Km.9 – Caleta Córdova" y "Manantiales Behr- Cañadón Perdido", así como de ciertos activos asociados, por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. ("PECOM") y SAN BENITO UPSTREAM S.A.U. ("SAN BENITO").

En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación genera solapamientos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas, ambos con alcance nacional. Asimismo, genera relaciones verticales, dado que el grupo adquirente se encuentra activo en otras etapas del sector de hidrocarburos a través de la provisión de bienes y servicios especializados que se ubican aguas arriba dentro de la cadena de valor hidrocarburífera.

El instrumento de la operación no contiene cláusulas de restricciones accesorias a la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 26 de junio de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto sobre la concesión de explotación del área hidrocarburífera “Manantiales Behr”, la concesión de transporte de hidrocarburos sobre los oleoductos “El Trébol- Caleta Córdova”; “Km.9 – Caleta Córdova” y “Manantiales Behr- Cañadón Perdido”, así como de ciertos activos asociados, por parte de PECOM y SAN BENITO, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de: a) el Acuerdo de Cesión del 18 de febrero de 2026; b) organigramas de PECOM, SAN BENITO y las empresas afectadas; c) la información relativa a investigaciones en curso sobre las empresas afectadas, justificando que dichos datos son información comercialmente sensible, cuya divulgación no resulta relevante para el análisis de la presente operación.

Esta SCE considera suficiente la información no confidencial presentada y las justificaciones brindadas para solicitar el tratamiento confidencial y la eximición mencionada y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS DISPONE:

ARTÍCULO 1º. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2º. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto sobre la concesión de explotación del área hidrocarburífera “Manantiales Behr”, la concesión de transporte de hidrocarburos sobre los oleoductos “El Trébol- Caleta Córdova”; “Km.9 – Caleta Córdova” y “Manantiales Behr- Cañadón Perdido”, así como de ciertos activos asociados, por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. y SAN BENITO UPSTREAM S.A.U., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3º.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto de: a) el Acuerdo de Cesión del 18 de febrero de 2026; b) organigramas de SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. y SAN BENITO UPSTREAM S.A.U. y las empresas afectadas; c) la información relativa a investigaciones en curso sobre las empresas afectadas, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4º.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-63090991-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. y SAN BENITO UPSTREAM S.A.U.

ARTÍCULO 7°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 8°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2026.06.26 18:56:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2026-51349746- -APN-DR#CNDC, caratulado *"PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. Y SAN BENITO UPSTREAM S.A.U S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442"* (CONC 2110).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control conjunto sobre la concesión de explotación del área hidrocarburífera "Manantiales Behr", la concesión de transporte de hidrocarburos sobre los oleoductos "El Trébol - Caleta Córdova"; "Km.9 – Caleta Córdova" y "Manantiales Behr - Cañadón Perdido", así como de ciertos activos asociados, por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. ("PECOM") y SAN BENITO UPSTREAM S.A.U. ("SAN BENITO").
2. La transacción se implementó mediante un Acuerdo de Cesión celebrado el 18 de febrero de 2026.
3. PECOM es una empresa argentina cuyas actividades principales consisten en (i) la prestación de servicios de operación y mantenimiento de áreas hidrocarburíferas; y (ii) la prestación de servicios de ingeniería y construcción de proyectos de infraestructura para las industrias hidrocarburíferas, eléctrica y minera.
4. SAN BENITO es una sociedad local argentina recientemente constituida que no posee actividad económica al día de la fecha.
5. YPF, la vendedora, es la compañía de energía más grande de la Argentina, a través de sus numerosas subsidiarias participa en todos los eslabones de la industria petrolera y gasífera (exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural). También ha incursionado en la generación de energía eléctrica a través de tecnologías convencionales y renovables. YPF es controlada en última instancia por el Estado Nacional.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 21 de mayo de 2026, y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 22 de mayo de 2026.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 22 de mayo de 2026, PECOM y SAN BENITO notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).

8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
10. Esta DNCE solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD (ENReGE) la intervención que les compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la LDC. El ENReGE y la SECRETARÍA DE ENERGÍA no dieron respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tienen objeción alguna que formular a la operación notificada.

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 16 de enero de 2026, la Autoridad Nacional de la Competencia dictó la Resolución 6/2026, que estableció el valor de la unidad móvil en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (AR\$ 1450,05).

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

11. La operación notificada consiste en la adquisición del control conjunto sobre la concesión de explotación de hidrocarburos del área “Manantiales Behr” y la concesión de transporte de hidrocarburos sobre los oleoductos “El Trébol – Caleta Córdova”, “Km. 9 – Caleta Córdova” y “Manantiales Behr – Cañadón Perdido”, así como de ciertos activos asociados por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. y SAN BENITO UPSTREAM S.A.U.
12. A continuación, se presentan las empresas involucradas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

**Tabla 1 | Actividades de las empresas involucradas
en la República Argentina**

Empresa	Actividad económica
<i>Grupo comprador</i>	
PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U.	Exploración y explotación de petróleo y gas.
	Servicios de operación y mantenimiento de áreas hidrocarburíferas.
	Ingeniería y construcción de proyectos de infraestructura para las industrias hidrocarburíferas, eléctrica y minera, también llamadas obras <i>upstream</i> .
	Fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo.
	Elaboración y suministro de productos químicos para la industria hidrocarburífera.
MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.	Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados.
	Extracción, transformación, producción y elaboración de frutos, productos y subproductos de las explotaciones agropecuarias.

	Industrialización, preparación, venta, distribución, transporte, depósito y/o almacenaje de productos de consumo masivo en general, incluyendo, sin encontrarse limitado a, productos alimenticios de todo tipo -aceites, infusiones, secos, frescos, congelados, refrigerados, lácteos, derivados de la industria frigorífica y/o bebidas -incluso alcohólicas- y/o alimentos para el consumo animal y/o productos de cuidado e higiene personal y/o para el cuidado de la salud de venta libre y/o para el cuidado y la limpieza del hogar.
MOLINOS AGRO S.A.	Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar.
	Industrialización de oleaginosas.
	Servicios de acopio y acondicionamiento de cereales, oleaginosas y forrajeras.
VIÑA COBOS S.A.	Elaboración de vinos y actividad de bodega.
PATAGONIA BIO ENERGÍA S.A.	Producción y comercialización de biodiésel.
RENOVA S.A.	Producción y comercialización de biodiésel y glicerina cruda vegetal.
TEL3 S.A.U.	Desarrollo de obras en el campo de la energía eléctrica y las telecomunicaciones.
PECOM SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.U.	Servicios medioambientales a operadoras de concesiones de explotación de hidrocarburos.
GOYAIKE S.A.A.C.I Y F.	Actividades de siembra y cosecha de trigo pan, trigo candeal, cebada, soja y maíz.

	Actividad ganadera (hacienda bovina: principalmente cría de la raza Hereford de pedigrí y la invernada; y hacienda ovina: cría de ovinos para la producción y venta de lana).
	Secado de semen en ganado bovino y equino, clonación, fertilización in vitro y trasplante embrionario.
	Elaboración y comercialización de cremas heladas, helados, postres y dulce de leche.
CONUAR S.A.	Producción y comercialización de elementos combustibles nucleares y ejecución de las actividades vinculadas.
	Producción y comercialización de toda clase de bienes y servicios en el ámbito nuclear.
	Producción y comercialización de toda clase de bienes y servicios relacionados con la industria eléctrica, servicios diversos en instalaciones nucleares y plantas generadoras de energía eléctrica.

Objeto

100% de la concesión de explotación de hidrocarburos del área "Manantiales Behr", la concesión de transporte de hidrocarburos sobre los oleoductos "El Trébol – Caleta Córdova", "Km. 9 – Caleta Córdova" y "Manantiales Behr – Cañadón Perdido", ubicadas en la provincia de Chubut, y activos asociados	Exploración y explotación de petróleo y gas.
---	--

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

13. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación genera solapamientos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas, ambos con alcance nacional.²
14. Según informan las partes notificantes en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación, el fortalecimiento del grupo comprador en el mercado de extracción y producción de hidrocarburos es poco significativo, dado que la participación conjunta del grupo comprador y el área objeto para el año 2025 apenas alcanzó el 4,2% en petróleo y el 0,4% en gas.
15. Cabe aclarar que la presente operación genera relaciones verticales dado que el grupo adquirente se encuentra activo en otras etapas del sector de hidrocarburos a través de la provisión de bienes y servicios especializados que se ubican *aguas arriba* dentro de la cadena de valor hidrocarburífera.
16. Entre los servicios que provee el grupo comprador se encuentran: i) los servicios de operación y mantenimiento (18%, año 2025); y ii) los servicios de ingeniería y construcción de proyectos de infraestructura (5%, año 2025), iii) la fabricación de equipos de bombeo artificial ([8%-10%], año 2025); iv) elaboración de productos químicos para la industria hidrocarburífera ([17%-20%], año 2025); y v) los servicios medioambientales aplicados a la actividad petrolera (menor o igual al 17%, año 2025).
17. Sin embargo, en virtud de que las participaciones individuales del grupo adquirente en cada uno de los mercados de insumos verticalmente vinculados, así como la participación del objeto en el mercado *aguas abajo*, resultan en todos los casos inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%), y las relaciones verticales son preexistentes, no se hace necesario profundizar en el análisis.
18. Por lo expuesto, la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
19. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de

² Dictamen ex CNDC 565/2006, emitido en el marco del expediente N°S01:0153979 (Conc. N°569) DP/DOLB caratulado "APACHE NATURAL RESOURCES PETROLERA ARGENTINA SRL S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY N°25.156 (CONC. 0569)"; ex CNDC, Dictamen 946/2012, emitido en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado "EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACIÓN ARTICULO 8º LEY N° 25.156"; ex CNDC, Dictamen 38056898/2018, emitido en el marco del expediente EX-2018-31929643- -APNDGD#MP, caratulado "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)" y su acumulado, el expediente N°S01:0503987/2016 caratulado "PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. Y PETROBRAS ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. 1388); ex CNDC, Dictamen 13969597, emitido en el marco del expediente EX-2023-51714318- -APN-DR#CNDC, caratulado "TOTAL AUSTRAL S.A. -SUCURSAL ARGENTINA- S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1915)"; ex CNDC, Dictamen 12167822/2024, emitido en el marco del expediente EX-2023-25043358- -APN-DR#CNDC, caratulado: "PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442"(CONC.1905)"; ex CNDC, Dictamen 18548153/2024, emitido en el marco del expediente EX-2023-51682739- -APN-DR#CNDC caratulado "PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1914)"; ex CNDC, Disposición N° DISFC-2025-97-APN-CNDC#MEC, emitida en el marco del expediente EX-2025- 66273831-APN-DR#CNDC (CONC. 2041).

exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

20. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

21. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a, respectivamente, las concentraciones horizontales —*si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)*—, y las Concentraciones verticales, —*si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)*— y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición
22. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
23. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto sobre la concesión de explotación del área hidrocarburífera Manantiales Behr, la concesión de transporte de hidrocarburos sobre los oleoductos “El Trébol- Caleta Córdova”; “Km.9 – Caleta Córdova” y “Manantiales Behr- Cañadón Perdido”, así como de ciertos activos asociados, por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. (“PECOM”) y SAN BENITO UPSTREAM S.A.U., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-63090991-APN-DNCE#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Junio de 2026

Referencia: Conc. 2110 | Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.06.26 10:56:56 -03:00

María Micaela Perez Moreno
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.06.26 11:00:28 -03:00

Maria Lucila Dell Anno Irigoyen
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.06.26 11:14:18 -03:00

Diego ORIBE
Director Nacional
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.06.26 11:14:19 -03:00